

1517938-31.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... no local, conhecido por se ponto de tráfico de drogas, usando, para tanto, viatura descaracterizada. Visualizam o réu em poder de uma bolsa da cor rosa, em cujo interior, praticando tráfico de drogas. Informalmente, ele admitiu a prática de tráfico, ganhando 10% sobre o total vendido. Na fase inquisitorial, foi dito que, por determinação superior, "diligenciaram em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517938-31.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517938-31.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211034/2020 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 13221097 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 1761/20/243 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2211034 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNATAN PEREIRA ILDEFONSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JOHNATAN PEREIRA ILDEFONSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, em 26 de agosto de 2020, por volta das 13h40min, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Salvador Dali, altura do número 18, Pedreira, nesta cidade e Comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) porções de maconha (49,7 gramas), 88 (oitenta e oito) porções de cocaína (59,3 gramas), 29 (vinte e nove) porções de crack (2 gramas) e 47 (quarenta e sete) porções de droga a ser identificada pelo laudo pericial definitivo (10,6 gramas), substâncias consideradas drogas, que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 06/07 e laudo de constatação a fls. 29/32).

Recebida a denúncia em 3 de setembro de 2020 (fls. 69/70).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha e o réu exerceu o direito ao silêncio.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Já a nobre Defesa pugnou pela configuração de tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação de fls. 29/32 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/123.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Com efeito, a testemunha Adilson Conceição Santos, policial civil, relatou que, na data dos fatos, a partir de determinação superior, realizaram diligências no local, conhecido por se ponto de tráfico de drogas, usando, para tanto, viatura descaracterizada. Visualizam o réu em poder de uma bolsa da cor rosa, em cujo interior, praticando tráfico de drogas. Informalmente, ele admitiu a prática de tráfico, ganhando 10% sobre o total vendido. Na fase inquisitorial, foi dito que, por determinação superior, "diligenciaram em conhecido ponto de venda de drogas situado na Rua Salvador Dali onde surpreenderam o indiciado Johnatan Pereira Ildefonso sentado em um murinho situado bem no ponto de venda de drogas e na posse de uma bolsa contendo em seu interior as drogas constatadas, vale dizer maconha, cocaína, crack e K2; que ainda no interior da bolsa localizaram a importância de 26 reais em notas de pequeno valor; que esclarece que a abordagem do indiciado se deu em razão de a equipe utilizar-se de uma viatura descaracterizada o que possibilitou a aproximação do local sem que fossem percebidos como policiais; que informalmente Johnatan disse que o fato ali estava a promover a venda daquelas drogas sendo que apenas aceitara tal serviço em razão de estar desempregado; disse que estava no local desde às 8hs da manhã e haveria de ficar no local até às 20hs; que pelo serviço receberia uma porcentagem das vendas realizadas; que diante disso deu voz de prisão a Johnatan Pereira Ildefonso conduzindo-o à esta delegacia para providências de polícia judiciária" (fls. 12)

Veja-se que o depoimento do policial civil foi seguro e coeso, e nada há nos autos a indicar que desejasse prejudicar o réu até porque sequer o conhecia. Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: "Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente no depoimento do policial responsável pela prisão do acusado em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da quantidade de droga apreendida, do modo pelo qual ela estava acondicionada a facilitar a comercialização e disseminação da droga. Presente, contudo, a figura do tráfico privilegiado, uma vez que se trata de réu primário sem notícia de envolvimento com o mundo do crime.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes (isso porque não existe relação de causalidade entre o tráfico e a pandemia do Covid-19) ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a proibição de frequentar locais em que haja prática de jogos de azar, consumo de drogas ilícitas ou prostíbulos, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 47, IV, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JOHNATAN PEREIRA ILDEFONSO, qualificado nos autos, como incurso no art. no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária deferida em favor do réu.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA